



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 18/09/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

MEDIDA CAUTELAR – LICITAÇÃO

Processo: TC-017590.989.24-0.

Representante: Juliana Pereira Duarte, Vereadora.

Representada: Prefeitura Municipal de Nova Independência.

Responsável: Fernando Macchi Santana, Prefeito.

Assunto: Representação formulada contra o Pregão Presencial n.º 30/2024, Processo Licitatório n.º 80/2024, objetivando o registro de preços para prestação de serviço de controladoria de acesso, nos prédios e logradouros públicos.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em exame Representação formulada pela Vereadora **Juliana Pereira Duarte** contra o Pregão Presencial n.º 30/2024, Processo Licitatório n.º 80/2024, da Prefeitura Municipal de Nova Independência, visando ao registro de preços para prestação de serviço de controladoria de acesso, nos prédios e logradouros públicos.

Ressalte-se que, segundo consta dos autos, a Sessão Pública do certame ocorreu às 09h00 de 20/08/2024, tendo sido o torneio, no entanto, suspenso, pela própria Administração, para apreciação dos documentos relativos à habilitação das licitantes.

Em apertada síntese, a impugnante solicita providências desta Corte diante do possível descumprimento, pela Municipalidade, da Súmula n.º 31: *“Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”*.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Considerando a possibilidade do regular exercício do contraditório, assinalou-se à Origem prazo para a apresentação de cópia integral do ato convocatório, assim como das atas, recursos e respectivas respostas, acompanhada de eventuais justificativas sobre o ponto de impropriedade suscitado pela Representante.

Na ocasião, determinou-se à Municipalidade, ainda, que se abstivesse de promover atos decisórios até a apreciação da matéria por esta Casa.

Devidamente notificada, a Prefeitura, por meio do Chefe do Executivo local, ofereceu documentos e esclarecimentos de interesse, pleiteando, assim, o indeferimento da Representação.

Em resumo, informou que a opção pelo Sistema de Registro de Preços decorreu do fato de que a contratação almeja atender a situações esporádicas, a exemplo da *“realização de festividades e eventos escolares e afastamentos temporários de servidores públicos ou que são em número insuficiente para cumprir satisfatoriamente o objeto”*.

Nesse contexto, entende que os serviços em disputa não possuem natureza continuada, tendo em vista o caráter eventual das circunstâncias em que deverão ser prestados, amoldando-se, portanto, ao disposto no artigo 28, inciso I e Seção V do Capítulo X, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Vislumbrado apontamento indicador de potencial risco à higidez da licitação, ainda que à luz da manifestação defensiva, o Plenário desta Casa, em Sessão de 28/08/2024, acolhendo voto por mim proferido, determinou à Comissão de Licitação a abstenção da realização ou prosseguimento de qualquer ato relacionado ao torneio até a ulterior deliberação desta Corte, ressalvada a hipótese de revogação ou anulação nos termos do artigo 71 do Novo Estatuto Licitatório, fixando, ainda, interregno para que a Origem apresentasse as alegações cabíveis e os demais elementos relacionados ao certame em questão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



A Administração, então, pelo Prefeito Municipal, anexou ao feito documentação e defesa.

Nesse diapasão, além de replicar argumentação anteriormente oferecida, acrescenta que a demanda licitada abrange “6 (seis) unidades da Administração, Secretaria de Assistência Social e Desporto, Educação e Cultura, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Frota, Gabinete do Prefeito e dependências”, afirmando, no entanto, que não pode ser especificada em termos quantitativos, tendo em vista a impossibilidade de se definir, objetivamente, as reais necessidades dos mencionados setores, dada a excepcionalidade de que se reveste o escopo dessa competição.

Com relação aos trechos do Estudo Técnico Preliminar da presente licitação, destacados na decisão determinativa de sua paralisação, anota que dizem respeito às condições impostas ao futuro prestador do serviço, bem como que fundamentam a realização de eventuais contratações vindouras.

Reconhece equívoco no conteúdo do subitem 1.3 do termo referencial, já que o prazo de um ano nele estabelecido se refere, de fato, à vigência da Ata de Registro de Preços, estipulada no subitem 1.1 do referido documento, não à duração do vindouro ajuste.

Agrega, igualmente, que a Cláusula Quarta da Minuta Contratual consigna, erroneamente, as condições preconizadas nos artigos 106 e 107 da Lei n.º 14.133/2021.

Acredita que tais falhas podem ter ensejado o protocolo da impugnação em análise, mas que não interferem no julgamento da disputa, já que estão atreladas à execução da avença, motivo por que se compromete, “*nos limites de seu poder discricionário, a firmar eventuais contratações, sempre que a situação de excepcionalidade assim exigir, no prazo estritamente necessário, sem se valer das disposições que não se aplicam ao certame em debate*”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Pede, então, que esta Casa decida favoravelmente à solução ora apresentada, a fim de que possa dar seguimento ao certame, em virtude da urgência do atendimento à necessidade licitada.

O **Ministério Público de Contas** manifesta-se pela **procedência** da reclamação, com consequente decretação de **nulidade** do torneio, por uso inadequado do registro de preços, sem prejuízo de propor, ainda, recomendação à Origem.

É o relatório.

GC.CCM-21



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 18/09/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

MEDIDA CAUTELAR – LICITAÇÃO

Processo: TC-017590.989.24-0.

Representante: Juliana Pereira Duarte, Vereadora.

Representada: Prefeitura Municipal de Nova Independência.

Responsável: Fernando Macchi Santana, Prefeito.

Assunto: Representação formulada contra atos praticados durante o processamento do Pregão Presencial n.º 30/2024, Processo Licitatório n.º 80/2024, objetivando o registro de preços para prestação de serviço de controladoria de acesso, nos prédios e logradouros públicos.

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADORIA DE ACESSO. EMPREGO DA SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE PREÇOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 31 DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO. RECOMENDAÇÃO.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

A princípio, cumpre registrar que o processamento da matéria em apreço se deu nos moldes do artigo 214, § 1º, do Regimento Interno desta Casa, com observância, nos aspectos pertinentes, ao disposto nos artigos 221 e 225 do referido normativo.

Feita essa consideração, tem-se que a presente Representação é digna de guarida, em conformidade com o parecer do Ministério Público de Contas.

Com efeito, as peças defensórias, cujos conteúdos visam conferir conotação de eventualidade ao objeto posto em disputa, consistente na prestação de serviço de controladoria de acesso, nos prédios e logradouros



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



públicos, não encontram respaldo no instrumento convocatório impugnado nem nos documentos que lhe são correlatos, os quais abrigam disposições reveladoras de que a atividade almejada, em verdade, não é passível de ser interrompida, tendo, então, natureza continuada, a inviabilizar o emprego, na espécie, da Sistemática de Registro de Preços.

A começar pelo Estudo Técnico Preliminar, a descrição da necessidade de contratação, tal como já reproduzida no bojo da decisão condutora da determinação de paralisação da disputa, centra-se em delinear a *“necessidade de proteção, monitoramento e controle da entrada e saída de pessoas e veículos dos prédios e logradouros públicos”*, por considerar essencial *“garantir segurança aos funcionários e usuários dos setores públicos a fim de evitar situações que possam gerar perigo à integridade das pessoas, bem como, assegurar a conservação do patrimônio público [...]”*.

Mas não só: referido Estudo justifica a celebração do vindouro ajuste na inexistência *“no quadro de funcionários”* de *“função específica destinada aos serviços objeto[s]”* que constituem seu objeto, o que acaba por demover a justificativa da Administração no sentido de que o escopo desse torneio estaria voltado ao preenchimento de postos temporariamente descobertos em virtude de afastamento ou, então, da insuficiência do número de funcionários dedicados ao atendimento dessa demanda Municipal.

Indicando, ademais, os endereços em que as atividades serão realizadas, dentre os quais, destacam-se o do “almoxarifado” e do próprio “Paço Municipal”, com o estabelecimento, ainda, de seus horários de funcionamento¹, o ETP estipula que *“Os serviços serão prestados de acordo com escala disponibilizada pelo setor de Recursos Humanos totalizando 40 (quarenta) horas semanais”* (subitem 4.4.), bem como que, em caso de *“ausência do controlador de acesso titular”*, deverá ser promovida sua imediata substituição, *“de modo a*

¹ Almoxarifado: das 07h00 às 11h00; e das 13h00 às 17h00.

Paço Municipal “Ex-Vereador José Feliz dos Santos”: das 07h00 às 11h00; e das 13h00 às 17h00 (subitem 4.3. do Estudo Técnico Preliminar).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



evitar a interrupção dos serviços” (subitem 4.17.).

Soma-se a esse panorama impeditivo do emprego, *in casu*, do registro de preços, igualmente, o expressivo valor estimado para a contratação, de R\$ 1.212.615,32², e, de mesma forma, a consignação, no tópico “Levantamento de Mercado” do Estudo Técnico Preliminar, de que o objetivo em disputa é *“indispensável para garantir a segurança e organização durante o funcionamento dos setores públicos”*, a qual, além de refutar a alegação da Prefeitura de que o objeto em tela visa atender a festividades e eventos escolares esporádicos, apenas se presta a confirmar o caráter continuado da prestação visada pelo Município e, por conseguinte, a alegação da Representante da ocorrência de afronta ao Enunciado Sumular n.º 31 desta Casa³.

Veja-se, assim, que tal vício insanável está caracterizado nessas passagens do ETP e reproduzido em outras do Termo Referencial⁴, impondo à Origem, portanto, a **anulação** do presente certame, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021.

Por fim, de acordo com o constatado pelo MPC, *“segundo informação trazida pelo ETP⁵, Nova Independência não conta com Plano de Contratações Anual para 2024. Ademais, em consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP⁶, vê-se que o planejamento das contratações do exercício seguinte ainda não foi consolidado no referido plano [...]”*.

Desse modo, em linha com o *Parquet de Contas*, recomenda-se à Municipalidade que *“elabore, o quanto antes, o Plano de Contratações de 2025*

² Subitem 1.1. do Termo de Referência.

³ “**SÚMULA Nº 31** – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”.

⁴ Item 2 e subitens 4.3., 4.4. e 4.17., por exemplo.

⁵ “2) DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

Não há Plano de Contratações Anual.”

⁶ “<https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1> (acesso em 11/09/2024)”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



e o disponibilize no PNCP [...]”, consoante Comunicado SDG nº 12/2023⁷, de 15/03/2023, e Comunicado SDG nº 34/2023⁸, de 15/06/2023”.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos tratados, meu voto acompanha o **MPC** e considera **procedente** a Representação, determinando à **Prefeitura Municipal de Nova Independência** que proceda à anulação do **Pregão Presencial n.º 30/2024**, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/202, tendo em vista a inadequada adoção do registro de preços para o objeto em questão, sem prejuízo da recomendação consignada no corpo do presente voto.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.

⁷ “<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/plano-contratacoes-anual>”.

⁸ “<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/aplicacao-lei-federal-ndeg-1413321>”.